

Test Bloque A4 #5

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes enunciados NO es cierto respecto al alcance del actual Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)?

- a) El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no.
- b) El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la UE por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, para ciertas actividades de tratamiento
- c) El RGPD se aplica allí donde tenga aplicación el Derecho de la UE.
- d) El RGPD se aplica a datos fiscales para el control económico de las personas físicas o jurídicas que operan en la Unión.

2. A qué órgano compete la imposición de sanciones a infracciones a empresas relativas a la no obtención del consentimiento previo a la utilización de cookies en los equipos terminales de los destinatarios:

- a) Agencia Española de Protección de Datos
- b) Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
- c) Persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- d) -

3. ¿Cuál de las siguientes no es una teoría de motivación?

- a) Teoría de esperanza
- b) Expectativas de Vroom
- c) Motivación-Higiene de Herzberg
- d) Efecto Pirámide

4. El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Define un modelo único para la evaluación del desempeño de sus empleados
- b) Faculta a las Administraciones Públicas para que establezcan un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus empleados
- c) No establece ninguna relación entre la evaluación del desempeño y la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso
- d) Define un modelo para la gestión de competencias

5. Las comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes:

- a) Deben incluir al comienzo del mensaje la palabra «publicidad».
- b) Deben indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan.
- c) Deben incluir claramente las condiciones comerciales o promocionales.
- d) Están prohibidas.

6. Con base en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet.
- b) Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet, salvo en el caso en que éstas hubieran tenido lugar en un ámbito laboral, en cuyo caso el empresario ostentará el pleno derecho de acceso a dichas comunicaciones.
- c) Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios en función de los condicionantes particulares técnicos y económicos.
- d) En materia de educación digital, no será necesario que los planes de estudio de los títulos universitarios garanticen la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet, al presumirse que el alumnado ya accede a la formación con estas competencias adquiridas con anterioridad.

7. ¿Tiene preferencia el personal funcionario en el nombramiento del personal directivo en las agencias estatales?:

- a) Sí, siempre que sea titulado superior, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- b) No, siempre y cuando se garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- c) Sí.
- d) En las agencias estatales sólo existe personal laboral.

8. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información que se publique en el Portal de Transparencia, de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, deberá adecuarse a los siguientes principios:

- a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- b) Accesibilidad, interoperabilidad y protección de datos.
- c) Accesibilidad, trazabilidad y reutilización.
- d) Confidencialidad, interoperabilidad y reutilización.

9. Indique cuales son las funciones fundamentales de la Comisión Sectorial de Administración electrónica:

- a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas. Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca
- b) Desarrollar servicios centrados en los ciudadanos
- c) La reutilización de los desarrollos y soluciones por todas las Comunidades Autónomas
- d) Incorporar a todas las Comunidades Autónomas a la red de atención integral a los ciudadanos, Red 060

10. La Agencia Española de Protección de Datos:

- a) Está sometida a control por parte de la IGAE y del Tribunal de Cuentas
- b) Está sujeta a la LOFAGE en todos sus preceptos
- c) Frente a sus resoluciones puede presentarse recurso de alzada
- d) Sus competencias son exclusivas, no pudiendo crearse órganos similares en las Comunidades Autónomas

11. Del ámbito de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico quedan excluidos los servicios prestados por:

- a) Los notarios y registradores de la propiedad en el ejercicio de sus respectivas funciones privadas
- b) Los abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y juicio
- c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones privadas
- d) Funcionarios del Estado

12. Según el Reglamento General de de Protección de Datos (UE) 2016/679, el principio de minimización de datos personales implica que:

- a) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
- b) Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación.
- c) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y no excesivos.
- d) Los datos personales se mantendrán anonimizados.

13. En relación a los avisos de puesta a disposición de la notificación y según el RD 203/2021:

- a) La falta de práctica del aviso de puesta a disposición de la notificación impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida
- b) El aviso de puesta a disposición de la notificación se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado voluntariamente al efecto, pero no a ambos a la vez.
- c) El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, de que dispone de acceso al dispositivo o dirección de correo electrónico designados para la práctica del aviso de puesta a disposición de la notificación.
- d) En caso de que el dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado voluntariamente al efecto de aviso de puesta a disposición de la notificación dejen de estar operativos, el interesado está obligado a comunicar a la Administración que no se realice el aviso en tales medios. El incumplimiento de esta obligación por parte del interesado conllevará responsabilidad para la Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos.

14. Según el R.D. 209/2003, una de las siguientes afirmaciones es errónea:

- a) la utilización de una dirección electrónica única debe ser expresamente notificada por el ciudadano interesado
- b) la dirección electrónica única debe cumplir los requisitos de poseer identificadores de usuario y claves de acceso, y contener mecanismos de autenticación y cifrado
- c) la dirección electrónica única tendrá una vigencia de 5 años
- d) los certificados anteriores emitidos por la AEAT y la TGSS deben ser sustituidos a partir de la entrada en vigor del R.D

15. Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la libre asociación profesional.
- c) A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

16. En relación con la reclamación ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es cierto que:

- a) Tiene carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
- b) Las resoluciones se publicarán íntegramente, conteniendo los datos personales de los interesados.
- c) El plazo para interponerla será de 6 meses desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado.
- d) Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, la reclamación se entenderá estimada.

17. ¿Cuándo entró en vigor la LOPDGDD?

- a) A los dos años de su publicación en el BOE, es decir el 6 de Diciembre de 2020.
- b) El día siguiente a su publicación en el BOE, es decir el 7 de Diciembre de 2018.
- c) El mismo día que el RGPD.
- d) El 25 de mayo de 2018.

18. Según el régimen de conflictos de intereses y de compatibilidades, cuál de los siguientes NO se consideran intereses personales:

- a) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
- b) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
- c) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
- d) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto grado de afinidad.

19. Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, sólo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento es:

- a) El Responsable del tratamiento
- b) El Encargado del tratamiento
- c) La Autoridad de control
- d) El Delegado de Protección de Datos

20. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 10 que la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetaran en todo caso los principios de:

- a) Igualdad, mérito y concurrencia
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) Igualdad, mérito y publicidad.
- d) -

21. El artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) establece que el delegado de protección de datos tendrá como mínimo una serie de funciones. Cuál de las siguientes NO aparece en este artículo:

- a) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento.
- b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
- c) cooperar con la autoridad de control.
- d) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

22. ¿Cuántos servicios se declararon compartidos en la primera declaración?

- a) 14
- b) 11
- c) 12
- d) 15

23. Según el del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, Reglamento General de Protección de Datos, ¿resulta obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas?

- a) No.
- b) Si, excepto los Tribunales cuándo actúen en ejercicio de su función judicial.
- c) Si, con excepción de la Administración Local.
- d) Únicamente en el ámbito de la Administración General del Estado.

24. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una medida de apoyo a la iniciativa emprendedora, según la ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización?

- a) Creación del Consejo para la Unidad de Mercado.
- b) Educación en emprendimiento.
- c) Creación de PAEs.
- d) Acuerdos extrajudiciales de pagos.

25. Según el RD 951/2005 de 29 de julio, el marco general para la mejora de la calidad en la AGE incluye entre sus programas:

- a) Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los proveedores de los servicios públicos.
- b) Observatorio de la calidad de los servicios públicos.
- c) Quejas y reclamaciones.
- d) Evolución de la calidad de las organizaciones.

26. Respecto al bloqueo de datos regulado en el artículo 32, de la Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se establece que:

- a) El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- b) El encargado del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- c) El delegado de protección de datos estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) estudiará la pertinencia del bloqueo de datos cuando proceda a su oposición, rectificación o supresión.

27. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios laborales y personal eventual.
- c) Funcionarios fijos, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

28. ¿Quién realiza el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España?

- a) La Secretaría General de Administración Digital (SGAD)
- b) La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
- c) El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI)
- d) El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)

29. De conformidad con el artículo 34 de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos cuando se trate de las siguientes entidades:

- a) Federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
- b) Empresas de servicios farmacéuticos.
- c) Colegios electorales.
- d) Empresas de seguridad pública.

30. ¿Cuál de las siguientes iniciativas de la Estrategia Europa 2020 hace referencia al objetivo de crecimiento integrador?

- a) Agenda de nuevas cualificaciones y empleo.
- b) Agenda Digital para Europa.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las Anteriores.

31. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal eventual:

- a) No es empleado público.
- b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
- c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
- d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

32. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dentro de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se regula en:

- a) Título I
- b) Título III
- c) Título II
- d) Título Preliminar

33. Un servicio público electrónico que se apoye en el principio de personalización y proactividad:

- a) Proporcionará información precumplimentada a partir del conocimiento adquirido del usuario.
- b) Estará centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- c) Proporcionará la automatización del acto de presentación de las declaraciones del usuario, sin necesidad de su firma electrónica.
- d) -

34. No es una técnica de buen líder:

- a) El reconocimiento
- b) El castigo
- c) La crítica
- d) La promoción

35. ¿Cuál de las siguientes infracciones está tipificada como muy grave según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico?

- a) El incumplimiento significativo de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12 de dicha Ley
- b) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12 de dicha Ley, para fines distintos de los señalados en él
- c) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley
- d) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de dicha Ley

36. ¿Qué tipos de certificado están incluidos en el DNIe?

- a) Autenticación y firma
- b) Cifrado y firma
- c) Firma
- d) Cifrado, firma y autenticación

37. La Agencia de Protección de Datos depende funcionalmente del:

- a) Ministerio de Justicia
- b) Ministerio de Ciencia y Tecnología
- c) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- d) Es un organismo independiente de cualquier Ministerio

38. La ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE) es el resultado de la transposición de dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. ¿Cuáles?

- a) Directivas 2000/31/CE y 98/28/CE
- b) Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE
- c) Directivas 2000/31/CE y 97/27/CE
- d) Directivas 2001/31/CE y 98/27/CE

39. ¿Cómo se denomina el informe elaborado por el Observatorio de Administración Electrónica para analizar de manera específica, sobre todo cuantitativamente, el sector TIC en la AGE?

- a) Informe PRINCESA
- b) Informe TECNIMAP
- c) Informe IRIA
- d) Informe REINA

40. El Anexo de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, define la interoperabilidad organizativa como:

- a) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
- b) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para interpretar de forma automática y reutilizable información intercambiada en el ámbito o de carácter judicial.
- c) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de los sistemas de información de llevar a cabo sus actividades de interconexión integración de datos y servicios, presentación de la información, accesibilidad y seguridad.
- d) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

41. De acuerdo a lo señalado por el artículo 3 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuáles de los siguientes principios no rigen la actuación de las Administraciones Públicas?

- a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
- b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
- c) Planificación y dirección por objetivos
- d) Todas las anteriores son correctas

42. Señalar cuál NO es uno de los principios del Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020:

- a) Principio de solo una vez
- b) Apertura y transparencia
- c) Confianza y seguridad
- d) Estandarización de forma predeterminada

43. ¿Cuál de las siguientes NO es una clase de empleado público?

- a) Personal eventual.
- b) Funcionarios interinos.
- c) Funcionarios de libre designación.
- d) Personal laboral.

44. ¿Cuál de los siguientes órganos NO forma parte de la estructura orgánica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno según su Estatuto?

- a) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
- b) La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno
- c) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
- d) La Subdirección General de Reclamaciones

45. Respecto a las notificaciones por medios electrónicos, es CIERTO:

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca la puesta a disposición de su contenido.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

46. ¿Cuáles son los complementos salariales de carácter personal que se adicionan al salario base?

- a) Antigüedad y complemento personal transitorio
- b) Antigüedad, complemento de puesto singular y complemento específico
- c) Nocturnidad, complemento específico y complemento de vialidad
- d) Antigüedad, otras retribuciones de carácter personal, complemento personal transitorio y complemento personal derivado de traslados por causa de salud

47. Señale cuál no es una función atribuida a la Dirección de la Agencia de Protección de Datos:

- a) Aprobar la Memoria trimestral de la Agencia.
- b) Solicitar y facilitar a las autoridades autonómicas de protección de datos la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
- c) Formular y aprobar las cuentas anuales de la entidad.
- d) Dictar las resoluciones y directrices que requiera el ejercicio de las funciones de la Agencia.

48. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, No será de aplicación a los tratamientos:

- a) Totalmente automatizados de datos personales.
- b) No automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
- c) Sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
- d) Parcialmente automatizados de datos personales.

49.Cuál de la siguiente información no debe estar contenida en el Registro de Actividades de Tratamiento:

- a) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales.
- b) El contacto de la Agencia Española de Protección de Datos al que consultar en caso de duda.
- c) Las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

50. Los derechos recogidos en el Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales son:

- a) Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
- b) Derecho de información, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
- c) Derecho de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
- d) Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, corresponsabilidad, portabilidad y oposición.

51. ¿Cuál de las siguientes retribuciones de los funcionarios se clasifica como NO complementaria?

- a) De destino.
- b) Específica.
- c) De productividad.
- d) De trienio.

52. ¿Cuál NO es uno de los principios de buen gobierno que recoge el artículo 26 de la Ley 19/2013?

- a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- b) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
- c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- d) Desempeñarán sus funciones coordinadamente.

53. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) prevista en la estrategia España Digital 2025?:

- a) Promover la digitalización del sector industrial.
- b) Impulsar el emprendimiento digital nacional.
- c) Proporcionar asesoramiento jurídico a las start-ups.
- d) Gestionar un repositorio de programas de ayuda financiera para start-ups.

54. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación, los requisitos que incluyan:

- a) Obligación de haber realizado inversiones en el territorio de la autoridad competente.
- b) Obligación de realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente.
- c) a) y b) son verdaderas.
- d) a) y b) son falsas.

55. De acuerdo a la ley 34/2002, señale la verdadera:

- a) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente previamente no solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas
- b) Es posible el envío de comunicaciones publicitarias si existe relación contractual previa
- c) Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos
- d) Todas son verdaderas

56. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO son tratados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico?

- a) obligaciones y responsabilidades de los destinatarios de los servicios.
- b) promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley.
- c) accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.
- d) sistema de asignación de nombres de dominio bajo el «.es».

57. De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por:

- a) Sus representantes legales.
- b) El Ministerio Fiscal, que únicamente podrá actuar de oficio.
- c) El Ministerio Fiscal, que podrá actuar únicamente a instancia de la autoridad judicial.
- d) Sus progenitores autorizados por el defensor del menor de la comunidad autónoma.

58. ¿Quién puede realizar servicios de certificación?

- a) Una persona física
- b) Una persona jurídica
- c) Ambas
- d) Sólo el Estado

59. El artículo 72 i) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales califica «La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica» como infracción muy grave. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, ¿en qué plazo prescribirá la citada infracción?:

- a) Cinco años.
- b) Tres años.
- c) Dos años.
- d) Un año.

60. Entre el contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, según lo definido en el Real Decreto 931/2017, se encuentra:

- a) Impacto económico y presupuestario.
- b) Análisis sobre la adecuación de la propuesta de norma al orden de distribución de competencias, precisando el título o títulos competenciales en el que se basa la norma.
- c) Análisis sobre coste-beneficio.
- d) Todas las anteriores son correctas.

61. ¿Cuál es la norma europea vigente relativa al tratamiento de los datos personales (a partir del 25 de Mayo de 2018)?

- a) Reglamento 679/2016
- b) Directiva 2006/24/CE
- c) Directiva 2002/58/CE
- d) Directiva 95/46/CE

62. El Título II de la LOPD-GDD trata sobre:

- a) Principios de la protección de datos
- b) Derechos de las personas
- c) Movimiento internacional de datos
- d) Agencia de Protección de Datos

63. ¿A través de qué medio, definido en el artículo 13 de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se lleva a cabo el asesoramiento para la creación de nuevas empresas?

- a) A través de los Puntos de Acceso al Emprendedor.
- b) A través de los Puntos de Atención al Emprendedor.
- c) A través del Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- d) A través del Punto de Acceso al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

64. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), el principio de minimización de datos personales implica que:

- a) Los datos personales se mantendrán anonimizados.
- b) Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación.
- c) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y no excesivos.
- d) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

65. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación al ámbito de aplicación material del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) establece:

- a) No se aplica al tratamiento de datos personales que se realice en ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
- b) Se aplica al tratamiento de datos personales en todo caso, incluyendo aquellos tratamientos efectuados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- c) Se aplica al tratamiento de datos personales en todo caso, con la única excepción de aquellos tratamientos efectuados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- d) Se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

66. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece, respecto a la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica:

- a) Producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, una vez obtenido el consentimiento.
- b) Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en la Ley 34/2002, por los Códigos Civil y de Comercio y por el Código Penal.
- c) Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.
- d) Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.

67. En relación a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Al menos dos veces al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
- b) Pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- c) A la reunión de representantes de los organismos con funciones similares podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- d) No se ha creado aún.

68. Según la LOPDGD, los interesados han de estar informados de la posibilidad de ejercitar varios derechos sobre sus datos. Indicar la falsa:

- a) Acceso
- b) Certificación
- c) Rectificación
- d) Supresión

69. En la Ley 34/2002, LSSICE, en el artículo 41 se establecen las medidas de carácter provisional que se pueden adoptar con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que se dicte en relación con los procedimientos sancionadores iniciados por infracciones graves o muy graves. Señale cuál de las siguientes medidas NO se contempla:

- a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
- b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.
- c) Intervención provisional de los activos y bienes del prestador de servicios bajo resolución judicial.
- d) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.

70. Señale la afirmación correcta en relación a la evaluación del desempeño según el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se observa la conducta profesional para mejorar el rendimiento o el logro de resultados.
- b) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de eficiencia y eficacia.
- c) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
- d) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de prudencia y desarrollo profesional.

71. Según la LSSI en su artículo 42, el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales acordadas:

- a) Por importe que no exceda de 6000 euros.
- b) Por importe que no exceda de 2000 euros.
- c) Por importe de 6000 euros.
- d) Por importe de 2000 euros.

72. Según se establece en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 14 en el que se establece los límites al derecho de acceso, este derecho podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad social.
- b) La protección del Patrimonio Histórico.
- c) El turismo.
- d) La protección del medio ambiente.

73. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en el artículo 45 detalla la prescripción para las sanciones e infracciones. Señale la respuesta correcta:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves al año y las leves a los 6 meses.
- b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves al año.
- d) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

74. De acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, ¿cómo se denomina el Informe que deberán incorporar, antes de ser aprobados, los anteproyectos de ley, los programas o planes estratégicos, y todo tipo de documentos de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas?

- a) De Evaluabilidad.
- b) De Progreso.
- c) De Resultados.
- d) Final de Evaluación.

75. Conforme al artículo 5.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes opciones NO constituye uno de los principios generales de la publicidad activa al amparo de lo recogido en la mencionada ley?

- a) Los sujetos enumerados en el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
- b) El cumplimiento de las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo eximen del acatamiento de cualquier otra prescripción emanada de la normativa autonómica correspondiente o de cualquier otra disposición específica, aunque prevea un régimen más amplio en materia de publicidad.
- c) La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
- d) Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

76. En el contexto del mercado único digital, ¿qué medidas se han tomado para el impulso de la confianza en el tratamiento de los datos personales en el contexto de los servicios digitales en el año 2016?

- a) Se ha establecido una colaboración público-privada en materia de ciberseguridad.
- b) Se han introducido medidas para impulsar las destrezas digitales de la población, que la Comisión incorporará en futuras iniciativas sobre destrezas y formación.
- c) Se ha aprobado el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
- d) Se han introducido medidas para garantizar la libertad de los medios de comunicación y la promoción de la diversidad cultural.

77. El Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos:

- a) Es un órgano colegiado de asesoramiento del Director de la Agencia
- b) Emite informes en todas las cuestiones que le somete el Director
- c) Formula propuestas en temas relacionados con las competencias de la Agencia
- d) Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante

78. Según la LSSI, los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

- a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización
- b) Aún teniendo conocimiento de lo estipulado en la respuesta a), actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

79. La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y al ejercicio de las mismas por parte de operadores legalmente establecidos en:

- a) Cualquier lugar del territorio nacional.
- b) Cualquier lugar del territorio europeo.
- c) Cualquier lugar de las Comunidades Autónomas de régimen común.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

80. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Están legitimados para convocar una reunión, entre otros, los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos pueden ejercer el derecho de reunión.
- c) Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
- d) Las reuniones en el centro de trabajo se realizarán siempre dentro del horario laboral.

81. Señale cuál de los siguientes tipos de personal está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

- a) Personal civil de la Administración del Estado
- b) Personal militar de la Administración del Estado
- c) Personal al servicio del Banco de España
- d) Todas las anteriores son correctas

82. En cuales de las siguientes condiciones el tratamiento es lícito:

- a) Es necesario para ejecutar un contrato.
- b) Existe una obligación legal.
- c) Es necesario para proteger intereses vitales.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

83. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, más conocida como LSSI, los contratos celebrados por vía electrónica:

- a) Producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que actúe un tercero como testigo
- b) Producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que a posteriori se ratifiquen ante notario o registrador
- c) Producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que en los mismos intervenga un abogado o procurador
- d) Producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que haya consentimiento y el resto de requisitos necesarios para su validez como cualquier otro contrato

84. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado:

- a) Por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del Parlamento.
- b) Por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- c) Por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- d) Por un período renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

85. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de las siguientes circunstancias justifica el nombramiento de funcionario interinos

- a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años
- b) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por otro empleado público, por un máximo de tres años
- c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de veinticuatro meses
- d) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cinco años, ampliable hasta doce meses más

86. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- a) No podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- b) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- c) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario titular en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indeterminada.
- d) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.

87. Según la Ley 34/2002, podrán adoptarse las medidas legales necesarias para que se interrumpa la prestación de un servicio que atente contra los siguientes principios. Señalar la respuesta incorrecta:

- a) Salvaguarda del orden público
- b) Salvaguarda del interés general
- c) Respeto a la dignidad de la persona
- d) Protección de la salud pública

88. Según la ley 19/2013 de transparencia, y en lo referente a la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, está compuesta por (señale la FALSA):

- a) Un Senador.
- b) Un representante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
- c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

89. Según el Título IX "Régimen Sancionador" de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación" se considerará:

- a) Infracción grave.
- b) Infracción leve.
- c) No se considerará infracción, dado que la información facilitada por el interesado para su identificación no había sido requerida.
- d) -

90. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Esta ley es de total aplicación a los tratamientos de datos de las personas fallecidas.
- b) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas
- c) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas
- d) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas jurídicas legalmente constituidas.

91. De entre las siguientes opciones, indique cuál de los tipos de datos sensibles no está especialmente protegido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales:

- a) De salud.
- b) Administrativos.
- c) De religión.
- d) De origen racial.

92. En relación con el personal directivo profesional, según el Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) La selección de este personal ha de ser siempre por concurso.
- b) El personal directivo estará sujeto a evaluación en aquellos casos en que se exija dentro del Estatuto del Directivo Público.
- c) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
- d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.

93. El Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿incluye nuevas categorías especiales de datos personales (datos sensibles)?

- a) Sí, incluye las nuevas categorías de datos sensibles de datos genéticos y de datos biométricos. Estos últimos sólo tendrán esa condición cuando puedan identificar unívocamente a una persona.
- b) No, no incluye nuevas definiciones de categorías de datos sensibles, manteniendo las definiciones de categoría de datos sensibles de la Directiva 95/46.
- c) Sí, incluye como nueva categoría de datos sensibles sólo los datos biométricos, ya que los datos genéticos están incluidos en los datos de salud.
- d) Si, incluye las nuevas categorías de datos sensibles de datos genéticos y los datos biométricos, permitan o no estos últimos identificar unívocamente a una persona.

94. La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) tiene por objeto:

- a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
- c) La A y la B son correctas.
- d) Hacer frente a las amenazas o agresiones contra los derechos y libertades públicas, provenientes del tratamiento automatizado de datos personales.

95. En 2007, los treinta defensores del gobierno abierto establecieron las características que necesitan los datos gubernamentales para considerarse Datos Abiertos. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO forma parte de los 8 principios de datos abiertos?

- a) Primaria: Los datos se recopilan en la fuente, con el mayor nivel de granularidad posible, no en forma agregada o modificada
- b) Oportunos: Los datos se pondrán a disposición tan pronto como sea necesario para preservar el valor de los datos
- c) Gratuitos: No podrá aplicarse una tarifa por el suministro de los datos
- d) Procesables por máquinas: Los datos se estructuran de forma razonable para permitir el procesamiento automatizado

96. Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de:

- a) 10 días naturales.
- b) 10 días hábiles.
- c) 20 días naturales.
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.

97. Señale la respuesta CORRECTA relativa a la regulación contenida en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:

- a) Además de la lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que establezca la Comisión Europea, se podrán determinar a nivel nacional otros conjuntos de datos adicionales seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores; beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; contribuir a generar ingresos, y la posibilidad de ser combinados con otros conjuntos de datos.
- b) Los conjuntos de datos de alto valor, tanto los establecidos a nivel europeo como nacional estarán disponibles gratuitamente, a reserva de lo previsto en el artículo 7.9.a) de la ley; se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API), serán legibles por máquina y se proporcionarán siempre en forma de descarga masiva.
- c) La reutilización de los documentos deberá ser gratuita, prohibiendo esta ley la aplicación de tarifas por el suministro de documentos para su reutilización.
- d) La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, salvo en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.

98. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está regulado por la LSSI en su anexo de definiciones?

- a) La contratación de bienes y servicios por vía electrónica
- b) El vídeo bajo demanda
- c) El teletexto televisivo
- d) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos

99. ¿Cuál de los siguientes es un derecho digital de los contemplados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?

- a) Derecho al olvido.
- b) Derecho a la desconexión analógica en el ámbito laboral.
- c) Derecho a la desconexión digital en todos los ámbitos.
- d) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

100.Cuál de los siguientes, NO se encuentra entre los supuestos en los cuales los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

- a) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
- c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.
- d) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

101. ¿Cuándo entró en vigor el RGPD?

- a) A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- b) Fue aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.
- c) El 27 de abril de 2016.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

102. ¿Cuál es el periodo máximo de validez de los certificados del DNle?

- a) 24 meses
- b) 5 años
- c) 30 meses
- d) 4 años

103. En las técnicas de negociación y de resolución de conflictos, el 'empowerment' consiste en:

- a) Potenciar el diálogo con reuniones periódicas
- b) Establecer una pauta a seguir como norma general indiscutible
- c) Dar poder a los subordinados para que se impliquen en la organización
- d) Nada de lo anterior es correcto

104. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones?

- a) Ley 19/2013
- b) Ley 53/1984
- c) Ley 20/2013
- d) Ley 11/2007

105. Señale la opción incorrecta entre las siguientes. La Agencia de Protección de Datos es:

- a) Un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia.
- b) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Administraciones Públicas.
- c) Ejerce sus funciones a través del Director, cuyos actos ponen fin a la vía administrativa.
- d) Actúa con plena independencia de las AA.PP.

106. ¿Cuáles de los siguientes principios de inspiración en la función gerencial NO incorpora la Ley 40/2015?

- a) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
- b) Calidad de los servicios públicos
- c) Responsabilidad por la gestión pública
- d) Servicio efectivo a los ciudadanos

107. El Título V de la LOPD-GDD trata sobre:

- a) Principios de la protección de datos
- b) Derechos de las personas
- c) Responsable y Encargado del tratamiento
- d) Agencia de Protección de Datos

108. De acuerdo con la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos de comunicaciones electrónicas y de redes públicas de comunicación:

- a) Deben conservarse los datos que revelen el contenido de la comunicación en virtud de lo establecido en la citada Ley.
- b) La obligación de conservación de datos cesa a los tres años desde la fecha en que se haya producido la comunicación.
- c) Los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley pueden ser cedidos para los fines que en la misma se determinan previa autorización administrativa.
- d) Son sujetos obligados los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones.

109. Señale la falsa: El Estatuto Básico del Empleado Público aplica en lo que proceda al personal laboral de:

- a) el Ayuntamiento de Calahorra
- b) la Universidad Pontificia de Salamanca
- c) la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla
- d) la Agencia Española del Medicamento

110. Según el artículo 35 del RGPD, cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento:

- a) Una consulta a su departamento legal.
- b) Una Evaluación de Impacto en las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.
- c) Un análisis DAFO.
- d) Una matriz RACI.

111. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala en su artículo 13 que el régimen jurídico específico del personal directivo se establecerá de acuerdo con el siguiente principio:

- a) La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia
- b) La designación del personal directivo atenderá a principios de igualdad, mérito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia
- c) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia
- d) El personal directivo es aquel que gestiona con autonomía medios económicos y personales

112. Un gestor público, conforme a lo establecido en el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

- a) Podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado, previa solicitud de compatibilidad.
- b) No podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- c) Deberá solicitar compatibilidad para todas aquellas actividades privadas que quiera ejercer, incluidas las relacionadas con la gestión del patrimonio personal o familiar.
- d) -

113. Según la Ley 34/2002, las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que las información disponible en sus páginas de Internet puedan ser accesibles para discapacitados. Esto está de acuerdo con:

- a) A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad
- b) El nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005
- c) Los criterios WAI antes del 31 de diciembre de 2008
- d) Los criterios WAI antes del 31 de diciembre de 2005

114. En materia de registros y según el RD 203/2021:

- a) Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que serán interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en la medida de lo posible.
- b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan.
- c) No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

115. El personal funcionario que haya perdido su condición por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, ¿podrá solicitar la rehabilitación?

- a) En ningún caso.
- b) Sí, una vez cumplida la condena, y le será concedida.
- c) Sí, que podrá ser concedida por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, con carácter excepcional, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
- d) -

116. ¿Cuál es la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo?

- a) Ley 20/2011
- b) Ley 5/2015
- c) Ley 14/2013
- d) Ley 11/2013

117. Un funcionario de carrera que dispone de todas sus tardes libres duda de si puede ejercer como profesor universitario de 16h a 18h de lunes a jueves al salir del Ministerio. ¿Qué debe hacer?

- a) Puede ejercer de profesor al ser una excepción a las incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- b) No puede ejercer de profesor al estar contemplada esta actividad entre las incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- c) Deberá consultar a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- d) Deberá consultar a la Oficina de Conflictos de Intereses de su Ministerio.

118. Según la LSSI, entre los elementos que los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información están obligados a indicar en su página web NO se encuentra:

- a) El nombre o denominación social
- b) Un número de teléfono de contacto
- c) Los datos de su inscripción en el registro mercantil u otro registro público
- d) Los códigos de conducta a los que esté adheridos

119. Según el artículo 9.1 del RGPD, ¿cuál de estas categorías de datos no se considera especial?

- a) DNI
- b) Afiliación sindical
- c) Tratamiento de datos genéticos
- d) Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física

120. Es falso que:

- a) Son rasgos del modelo burocrático el pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y la impersonalidad en las relaciones.
- b) La Nueva Gestión Pública ha sido el paradigma de reforma administrativa prevaleciente hasta principios de los 90, que tuvo gran influencia en los países angloamericanos y nórdicos.
- c) Es un rasgo de la Nueva Gestión Pública la terciarización de las actividades auxiliares o de apoyo, que pasan a ser licitadas competitivamente en el mercado.
- d) Una de las desventajas del modelo de la gobernanza es las redes pueden obstaculizar los cambios e innovaciones políticos al dar un peso excesivo a los diversos intereses implicados.

121. La LOPDGDD NO establece en su título 10 como uno de los derechos digitales del ciudadano:

- a) El derecho a la seguridad digital.
- b) El derecho a la banda ancha.
- c) El derecho a la educación digital.
- d) El derecho a la neutralidad de Internet.

122. Según la ley 19/2013, la Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Tiene carácter facultativo.
- b) Tiene carácter potestativo.
- c) Se puede realizar de forma paralela a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
- d) Se realiza si la impugnación en vía contencioso-administrativa es rechazada.

123. Señale la afirmación CORRECTA respecto a la Ley 34/2002:

- a) Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses
- b) Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que el prestador de servicios tenga establecido su domicilio fiscal
- c) La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa
- d) Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se registrarán en todos sus términos por la Ley 34/2002

124. El ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, queda sometido a la observancia de los siguientes principios:

- a) Descentralización, desconcentración y coordinación.
- b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) Interés general, integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad y austeridad.
- d) Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.

125. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- a) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos
- b) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación únicamente con lealtad a sus superiores
- c) Establece que los empleados públicos deberán influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo con o sin justa causa
- d) No recoge ningún principio ético para los empleados públicos

126. La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en relación a la imposición de Sanciones indica:

- a) El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
- b) La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a la adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida.
- c) La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo al plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
- d) Todas son verdaderas.

127. Qué medidas se desarrollan en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo:

- a) Medidas de fomento de la financiación empresarial.
- b) Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- c) La a y la b son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

128. La gobernanza y gestión en el ámbito de la Administración General del Estado del Sistema de Información Administrativa de los procedimientos corresponde a:

- a) La Secretaría General de Administración Digital.
- b) La Dirección General de Gobernanza Pública.
- c) La Dirección General de Función Pública.
- d) La Dirección General de Procedimientos Administrativos.

129. Las denominadas 5 “r” del Management son:

- a) Reestructurar, reingeniería, reinventar, reconceptualizar y realinear
- b) Reestructurar, reformar, reinventar, reconceptualizar y realinear
- c) Reestructurar, redirigir, reinventar, reconceptualizar y realinear
- d) Reingeniería, reinventar, reconceptualizar, realinear y reformar

130. El Título VI de la LOPD-GDD trata sobre:

- a) Principios de la protección de datos
- b) Derechos de las personas
- c) Responsable y encargado del tratamiento
- d) Transferencias internacionales de datos